

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3340/2541

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด (มหาชน

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงบราเดอร์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรคสอง, มาตรา 680, มาตรา 691

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีมีกำหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันทำสัญญากับระบุว่าเมื่อถึงกำหนด 12 เดือน และไม่มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานหนังสือกำหนดเวลากันใหม่ คู่สัญญาตกลงกันให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีต่ออีกคราวละ 6 เดือนตลอดไป หลังจากครบกำหนดสัญญา 12 เดือนแล้วเมื่อไม่ปรากฏว่า หลังจากครบกำหนดสัญญาแล้วได้มีรายการเดินสะพัดทางบัญชีอีกเลย แม้จะปรากฏว่าโจทก์ได้ถอนเงินฝากประจำจากบัญชีของจำเลยที่ 2 และที่ 3 มาหักถอนบัญชี เพื่อชำระหนี้ แต่ก็ไม่ใช่เพื่อให้มีการเดินสะพัดทางบัญชีอีกต่อไป เพราะไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหักกลบลบกันในระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามพฤติการณ์ดังกล่าวต้องถือว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างตกลงกันให้สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงในวันครบกำหนด ตามสัญญา แม้สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจะมีข้อความในสัญญาระบุว่าเมื่อถึงกำหนด 12 เดือนและไม่มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานหนังสือกำหนดเวลากันใหม่คู่สัญญาตกลงกันให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีอีกคราวละ 6 เดือนตลอดไปก็ตาม แต่ข้อสัญญาดังกล่าวนั้น ย่อมมีความหมายถึงกรณี

ที่ยังมีการเดินสะพัดทางบัญชีเท่านั้น หากใช้สัญญาเบิก เงินเกินบัญชีได้มีการต่ออายุสัญญาต่อไปจนกระทั่งโจทก์ บอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นเพียงวันสิ้นสุดของสัญญาเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้หนี้โจทก์จำนวน 604,301.36 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีในต้นเงิน 502,540.38 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การและจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับให้โจทก์ชำระเงิน 70,698.37 บาท พร้อมดอกเบี้ยจากยอดเงิน 51,417 บาท แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน แต่ไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม โดย

ใช้สมุดเงินฝากประจำของตนวางเป็นประกัน

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อใด ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีมีกำหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันทำสัญญาคือวันที่ 15 ธันวาคม 2526 ตามสัญญาข้อ 4 ระบุว่าเมื่อถึงกำหนด 12 เดือน และไม่มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานหนังสือกำหนดเวลากันใหม่ คู่สัญญาดตกลงกันให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีต่ออีกคราวละ 6 เดือนตลอดไป หลังจากครบกำหนดสัญญา 12 เดือนแล้ว เห็นว่าหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2527 อันเป็นวันครบกำหนดตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไม่ปรากฏว่ามีรายการเดินสะพัดทางบัญชีอีกเลย แม้จะปรากฏว่าโจทก์ได้ถอนเงินฝากประจำจากบัญชีของจำเลยที่ 2 และที่ 3 มาหักถอนบัญชีเพื่อชำระหนี้แต่ก็ไม่ใช่เพื่อให้เกิดเดินสะพัดทางบัญชีอีกต่อไปเพราะไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหักกลบลบกันในระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามพฤติการณ์ดังกล่าวต้องถือว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างตกลงกันให้สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธันวาคม 2527 อันเป็นวันครบกำหนดตามสัญญาซึ่งแม้จะมีข้อความในสัญญาข้อ 4 ระบุว่า เมื่อถึงกำหนด 12 เดือนและไม่มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานหนังสือกำหนดเวลากันใหม่ คู่สัญญาดตกลงกันให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีอีกคราวละ 6 เดือนตลอดไป ความในสัญญาดังกล่าวนั้นย่อมมีความหมายถึงกรณีที่ยังมีการเดินสะพัดทางบัญชีเท่านั้น หากใช้สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีได้มีการต่ออายุสัญญาต่อไปจนกระทั่งโจทก์บอกเลิกสัญญาตามที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใด โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นเพียงวันที่ 15 ธันวาคม 2527 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของสัญญาเท่านั้น ยอดหนี้ที่โจทก์คิดบัญชีมาจึงไม่ถูกต้อง แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์ไม่มีหน้าที่ที่จะคิดคำนวณหนี้สินให้โจทก์แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความนั้นศาลฎีกาเห็นว่า สำหรับคดีนี้พยานหลักฐานในสำนวนเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี ศาลฎีกาจึงเห็น

ควรพิจารณาพิพากษาคดีไปโดยไม่ต้องให้โจทก์ไปฟ้องเป็นคดีใหม่และไม่ต้องย้อน
สำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาใหม่ และเห็นว่า ตามการตั้งบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้
โจทก์จำนวน 1,130,102.12 บาท โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 15.5
ต่อปี ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2527 ระยะเวลา 19 วัน จำนวนดอกเบี้ย 9,118.22 บาท
รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1,139,220.34 บาท โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยไม่
ทบต้นจากยอดหนี้ดังกล่าวตามรายการปรับอัตราดอกเบี้ยของโจทก์ ระหว่างวันที่ 16
ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2529 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา
1 ปี 8 เดือน 19 วัน จำนวนดอกเบี้ย 293,700.36 บาท และตามรายการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยของโจทก์ดังกล่าวอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.50 ต่อปี ระหว่างวันที่ 6
กันยายน 2529 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2529 ระยะเวลา 2 เดือน 12 วัน จำนวน
ดอกเบี้ย 30,688.71 บาท รวมดอกเบี้ยจำนวน 324,389.07 บาท เป็นยอดหนี้จาก
เงินต้น 1,139,220.34 บาท และดอกเบี้ย 324,389.07 บาทรวม 1,463,609.41
บาท โจทก์นำเงินฝากในบัญชีของจำเลยที่ 2 จำนวน 1,118,517.12 บาท มาหักทอน
หนี้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2529 เหลือยอดหนี้ของจำเลยที่ 1 อยู่
345,092.29 บาท โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้นตามรายการปรับอัตราดอกเบี้ย
ของโจทก์ ดอกเบี้ยร้อยละ 13.50 ต่อปี ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2529 ถึงวันที่ 29
มิถุนายน 2530 ระยะเวลา 6 เดือน 12 วัน จำนวนดอกเบี้ย 24,825.36 บาท รวม
ดอกเบี้ยและเงินต้นแล้วจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2530
จำนวน 369,917.65 บาท ในวันที่ 29 มิถุนายน 2530 โจทก์นำเงินฝากในบัญชีของ
จำเลยที่ 3 จำนวน 257,281.60 บาท มาหักทอนหนี้จำนวนดังกล่าวครั้งสุดท้าย
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยังเป็นหนี้โจทก์อยู่จำนวน 112,636.05 บาท จำเลยที่ 1 จึงต้อง
ชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แบบไม่ทบต้น นับ
แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตามข้อตกลงในสัญญา

เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.10 หลังเลิกสัญญาโจทก์จะคิดดอกเบี้ยสูงสุดที่พึงเรียกเก็บตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ และในวันที่ 30 มิถุนายน 2530 โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13.50 ต่อปี ตามรายการปรับอัตราดอกเบี้ยของโจทก์ จึงต้องเป็นไปตามคำขอ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 112,636.05 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 13.50 ต่อปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2530 และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(กนก พรณรรักษา-วิชา มั่นสกุล-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ